



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Filomena Albano	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 58633 dell'anno 2022, rimessa in decisione sullo *status* con ordinanza del giorno 05.07.2023 vertente

t r a

Parte_1, C.F. *C.F._1*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Nicoletta Gervasi;

RICORRENTE

contro

Controparte_1, (C.F. *C.F._2*), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Silvia Tropea;

RESISTENTE

e

con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

Visto il ricorso depositato e ritualmente notificato, con il quale il ricorrente ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in data 16.09.1995 in Roma;

Rilevato che la convenuta si è costituita in giudizio;

Considerato che dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati dalla udienza di comparizione avvenuta in data 05.05.2016 e in forza di separazione consensuale, omologata con decreto del 36.05.2016 e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale;

Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett b della legge n. 898/70, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;

considerato che il giudizio deve proseguire sulle ulteriori questioni proposte dalle parti;

visti gli artt. 4 e 23 della legge 898/70;

**p.q.m.
il tribunale**

non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero così decide, ferme restando le condizioni della separazione vigenti:

dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.09.1995 in Roma tra *Parte_1* C.F. *C.F._1* e *Controparte_1* (C.F. *C.F._2*),

ordina all'Ufficiale dello Stato civile di Roma di annotare la presente sentenza sul registro degli atti dello stato civile (anno 1995, atto n. 141, parte 2, serie A3);

dispone la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni come da separata ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il giorno 07.07.2023.

Il Presidente
Marta Ienzi

Il Giudice estensore
Filomena Albano